

1502937-06.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Manoel da Silva disse que, na data do roubo, o réu Kauã trabalhou no bar de sua tia até uma e meia da noite.

O réu Guilherme Coelho Galdino confessou os fatos. Disse que praticou o crime de roubo com terceiro não identificado.

O réu Kauã de Marco dos Santos negou a participação no roubo. Disse que somente pegou uma carona com Guilherme.

Pois bem.

Aline foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

1ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502937-06.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502937-06.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2337284/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 21898006 -

DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2854/2021 - Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUA DE MARCO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de KAUÃ DE MARCO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e de GUILHERME COELHO GALDINO, também já qualificado, dando-o como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; no art. 330, do Código Penal; no art. 309, da Lei n. 9.503/97; e no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes (CP, art. 69).

Consta da denúncia que, na madrugada do dia 11 de dezembro de 2021, nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires/SP, os acusados, agindo com consciência e vontade, em

concurso de pessoas, com unidade de desígnios, comunhão de vontades e identidade de propósitos, por meio de grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente em uma bolsa contendo pertences pessoais e no veículo automotor Renault/Sanderô, ano 2015, cor prata, Placa FUB-5982, avaliado em R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) de propriedade da vítima, Aline Nunes Lopes.

Consta ainda que, no dia 11 de dezembro de 2021, no período da tarde, na Estrada Velha do Mar, n. 100, Parque do Governador, nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires/SP, Guilherme Coelho Galdino, agindo com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de parada emitida por Thiago Sanches e Rafael Pereira da Silva, policiais militares no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes.

Consta também que, logo em seguida, Guilherme Coelho Galdino, agindo com consciência e vontade, dirigiu o veículo automotor Renault/Sanderô, ano 2015, cor prata, com placas FUB-5982, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Por fim, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, Guilherme Coelho Galdino, agindo com consciência e vontade, portou e transportou o revólver da marca "Rossi", calibre .38, carregado com quatro munições intactas, com numeração ou outro sinal de identificação raspado ou suprimido, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 1/2) e foi proferida decisão que determinou a conversão da cautelar corporal em prisão preventiva (fls. 107/108). A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fl. 140).

Os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 194/196 e 198/199).

O recebimento da denúncia foi confirmado (fl. 200).

Foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foi colhida a prova oral e apresentados memoriais finais orais (fls.234/235 e 253/254).

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, portanto.

Passo ao mérito.

A) Do roubo majorado.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo auto de avaliação (fl. 17), pelo laudo pericial realizado no local dos fatos (fls.150/158) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre os réus Kauã de Marco dos Santos e Guilherme Coelho Galdino. Isso ficou provado pelo auto de reconhecimento (fl. 18) e pelos depoimentos orais. Vejamos.

A vítima Aline Nunes Lopes disse que, na data dos fatos, foi busca seu filho de 5 (cinco) anos na casa da sua mãe. Parou o veículo na frente da residência e sua irmã desceu com o filho. Colocou as coisas no porta-malas, prendeu a cadeirinha e, ao tirar o carro bem devagar, o Guilherme, mais moreno, abordou com uma arma para levar bens eletrônicos e o Kauã a abordou, na sequência, pedindo para levar o carro. Passou os pertences e concordou em entregar o veículo. Abriu a porta traseira e retirou o seu filho da cadeirinha. Pegou o menor e entregou todo o restante. Ali, deu as costas para eles e continuou andando. Eles levaram o carro e saíram. Os dois estavam armados. Quem anunciou o assalto foi o Kauã e quem anunciou que iria levar o carro, foi o Guilherme. Dentro do veículo, tinha dois celulares, muitos sapatos e roupas de criança. Tinha presentes, inclusive uma joia que ganhou no amigo oculto da empresa. Nada foi recuperado. O carro foi encontrado capotado, mas dentro não tinha nada, nem o chaveiro da chave ou o estepe do carro. Só tinha a blusa que o Kauã usava no assalto. O carro deu perda total. Inicialmente, teve que pagar oitocentos reais para retirar o carro da represa. Havia duzentos reais na carteira que foi subtraída. O celular valia por volta de dois mil e quinhentos. O carro valia trinta e seis mil. Em média, teve um prejuízo de quarenta mil reais. Os réus foram apresentados a ela, na Delegacia, e reconheceu-os, sem sombra de

dúvidas. Eles estavam na UPA, por causa do acidente e depois os viu na Delegacia, por trás do vidro. Não vai mais à casa da sua mãe sozinha, por causa disso. O seu filho foi encaminhado à psicóloga, por ansiedade após o assalto. O seguro reembolsou somente 70%, após seis meses. O local era iluminado. A camisa era branca ou cinza, bem encardida. No momento dos fatos, os réus estavam sem touca e sem máscara. Reconheceu os réus em juízo, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores dos fatos.

As testemunhas Thiago Sanches e Rafael Pereira da Silva, policiais militares, disseram que estavam preservando uma vítima de afogando, quando os réus aproximaram-se dentro de um veículo com características iguais às de automotor roubado na madrugada. Eles desobedeceram e furaram o bloqueio, quase atropelando os bombeiros. Eles colidiram com o veículo e continuaram a fuga à pé. A arma foi dispensada em outro lugar, segundo o Guilherme. Foi feita pesquisa, e confirmaram que o Guilherme não tinha habilitação. Reconhecem os réus como sendo aqueles que apreenderam no veículo.

A testemunha Oscarina Ferreira Rezende disse que, no dia 10 para o dia 11 de dezembro de 2021, viu o réu em um bar, por volta de duas da manhã. Esse bar é da tia dele e ele estava trabalhando no local esse horário.

A testemunha Francisco Manoel da Silva disse que, na data do roubo, o réu Kauã trabalhou no bar de sua tia até uma e meia da noite.

O réu Guilherme Coelho Galdino confessou os fatos. Disse que praticou o crime de roubo com terceiro não identificado.

O réu Kauã de Marco dos Santos negou a participação no roubo. Disse que somente pegou uma carona com Guilherme.

Pois bem.

Aline foi firme ao reconhecer, tanto em solo policial (fl. 18), como em audiência, que os réus foram os autores da subtração, mediante grave ameaça por meio de arma de fogo, da qual foi vítima.

Ademais, os réus foram presos, na tarde posterior, dentro do veículo. Ao avistarem os policiais militares ouvidos em juízo, evadiram-se rapidamente, chegando a colidir com o carro, e, na sequência, acidentaram-se, prosseguindo a fuga à pé.

O próprio réu Guilherme confessou a participação dos fatos.

Embora o réu Kauã negue, as provas são firmes e coesas no sentido de que era ele quem acompanhava Guilherme. Como dito, a vítima foi firme ao reconhecê-lo, mais de uma vez. Além disso, os réus foram encontrados, juntos, dentro do veículo subtraído em menos de vinte e quatro horas do ocorrido.

As testemunhas de defesa não servem como álibi ao réu. Embora descrevam ter visto o réu, por volta de uma meia, trabalhando no bar de sua tia, isso não afasta a possibilidade ter ele, ante ou depois, praticado o crime.

O que se verifica, na verdade, é uma tentativa frustrada de afastar a responsabilização de Kauã pelo crime de que participou, comprovadamente.

Nesse ponto, destaco que não há nos autos o menor indício de que tenham a vítima e os policiais se unido para, no conjunto, atribuírem ao réu, crime tão grave de que a sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão e vendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.

Assim, não há dúvidas de que os fatos existiram e foram os réus quem os praticou. A conduta é típica, amoldando-se perfeitamente ao disposto no artigo 157, §§ 2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Afasto a tese defensiva de que o delito deveria ser desclassificado para o furto (art. 155 do Código Penal). Conforme se extrai dos autos, ficou bem demonstrado que o crime foi praticado mediante grave ameaça à autora, seja pela imposição física dos réus, seja pelo porte ostensivo de arma de fogo.

Quanto às majorantes, destaco o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas, posto que os dois acusados renderam a vítima para subtrair-lhe o veículo e seus pertences (§2º, inciso II).

No que tange à majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, a vítima foi firme ao apontar que ambos os réus estavam armadas e a ameaçaram com o objeto em punho.

Destaco que o fato de a arma apreendida nos autos não ter o condão de realizar disparos, conforme atestado pelo laudo pericial (fls. 159/162), não afasta a incidência da majorante. É que o instrumento ainda era capaz de causar dano à vítima, mediante a utilização para desferir coronhas, por exemplo, e também era meio hábil a causar maior temor.

Não foram alegadas causas de excludentes de ilicitude e culpabilidade, razão pela qual, além de típica, a conduta é ilícita e culpável. De rigor, portanto, a condenação.

2) Da desobediência.

A materialidade e autoria estão provadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo laudo do local do acidente (fls. 150/158) e, principalmente, pelas provas orais.

Os policiais militares, ouvidos em juízo, foram firmes ao afirmar que o réu desobedeceu a ordem de parada, passando a acelerar o veículo, evadindo-se rapidamente do local. O veículo era conduzido por Guilherme Coelho Galdino, que somente foi preso após colidir com uma árvore.

O réu, em interrogatório, confessou os fatos.

Assim, não há qualquer dúvida de que o réu Guilherme Coelho Galdino desobedeceu a ordem legal de funcionário público, emitida no exercício das funções.

Tal conduta é típica, amoldando-se ao artigo 330 do Código Penal. Além disso, é ilícita e culpável. De rigor, pois, a condenação.

3) Do crime do artigo 309 do CTB.

A materialidade e autoria estão provadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo laudo do local do acidente (fls. 150/158) e, principalmente, pelas provas orais.

Os policiais militares, ouvidos em juízo, foram firmes ao afirmar que o réu Guilherme Coelho Galdino conduzia, na data dos fatos, em via pública, veículo automotor, sem permissão ou habilitação. Narram, ainda, que o réu furou bloqueio policial, colocando em risco os presentes. Além disso, colidiu com o carro em uma árvore, colocando em risco não só sua própria vida, mas a de Kauã, outro passageiro.

O réu, em interrogatório, confessou os fatos.

Assim, não há qualquer dúvida de que o réu Guilherme Coelho Galdino dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação gerando perigo de dano.

Tal conduta é típica, amoldando-se ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, é ilícita e culpável. De rigor, pois, a condenação.

4) Do crime do artigo 16, §1º, do Estatuto do Desarmamento.

A materialidade ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e pelo laudo pericial (fls. 159/162).

A autoria, por seu turno, é certa e recai na pessoa de Guilherme Coelho Galdino.

Os policiais militares, ouvidos em juízo, foram firmes em apontar que encontraram com o réu a arma e as munições apreendidas. O próprio réu, em seu interrogatório, confessou o crime.

A conduta é típica, amoldando-se ao disposto no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento.

Explico.

O laudo pericial de fls. 159/162 apontou que o revólver apreendido encontrava-se quebrado, impossibilitado de promover disparos. Logo, há patente atipicidade material em relação ao crime do artigo 16, §1º, do Estatuto do Desarmamento.

Por outro lado, as munições apreendidas mostram-se íntegras no laudo. Logo, o réu portava munição de uso permitido (.38), sem autorização legal ou regulamentar, o que configura do crime de porte de arma de uso permitido.

Consigno que não é necessário o porte de arma de fogo para configuração do delito, bastando o porte de munição, como ocorreu no caso. O crime, recorde-se, é de perigo abstrato.

Além de típica, a conduta é ilícita e culpável. De rigor a condenação.

Passo à dosimetria.

1) Quanto ao réu Kauã de Marco dos Santos.

Na primeira fase, considero negativas as seguintes circunstâncias judiciais: (i) culpabilidade, dada a maior reprovabilidade da conduta, já que o crime foi praticado contra mulher e na presença de criança de pouca idade; (ii) maus antecedentes, dada a multireincidência em crimes contra o patrimônio (fls. 56/58) e (iii) consequências do crime, dado o elevado prejuízo causado à vítima.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Por essa razão, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas está presente a circunstância agravante da reincidência específica (artigo 61, inciso I, do Código Penal). Consta da folha de antecedentes (fls. 56/58) do réu, condenação pelo crime de roubo com trânsito em julgado anterior, sem que da extinção da punibilidade, tenha transcorrido o período depurador.

Assim, fixo a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição. Estão presentes, contudo, as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do Código Penal, o que já foi analisado quando da tipificação da conduta.

Em relação às causas de aumento dos §2º, inciso II, e do §2º-A, inciso I, limito-me a um só aumento de 2/3 (dois terços), na forma do artigo 68, parágrafo único, do CP.

Portanto, fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no piso legal, pois não há informações acerca da situação socioeconômica do réu.

O regime inicial da reprimenda corporal é o fechado, na forma do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. Frise que cabe ao Juiz da execução decidir sobre a detração da pena, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984, até porque faltam elementos a este juízo para a ponderação do elemento subjetivo necessário à concessão de eventual progressão de regime.

2) Quanto ao réu Guilherme Coelho Galdino.

2.1) Do crime de roubo majorado.

Na primeira fase, considero negativas as seguintes circunstâncias judiciais: (i) culpabilidade, dada a maior reprovabilidade da conduta, já que o crime foi praticado contra mulher e na presença de criança de pouca idade; e (ii) as consequências do crime, dado o elevado prejuízo causado à vítima.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Por essa razão, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal).

Assim, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição. Estão presentes, contudo, as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambas do Código Penal.

Em relação às causas de aumento dos §2º, inciso II, e do §2º-A, inciso I, limito-me a um só aumento de 2/3 (dois terços), na forma do artigo 68, parágrafo único, do CP.

Portanto, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

2.2) Do crime de desobediência.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Está presente a atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do CP). Deixo de atenuar a pena abaixo do mínimo legal, em atenção ao Enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena. Mantenho a pena

definitiva no mesmo patamar da pena-base, portanto.

2.3) Do crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Fixo a pena-base em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Está presente a atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do CP). Deixo de atenuar a pena abaixo do mínimo legal, em atenção ao Enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena. Mantenho a pena definitiva no mesmo patamar da pena-base, portanto.

2.4) Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Está presente a atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do CP). Deixo de atenuar a pena abaixo do mínimo legal, em atenção ao Enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena. Mantenho a pena definitiva no mesmo patamar da pena-base, portanto.

2.5) Valor do dia-multa, concurso de crimes e regime inicial.

Os crimes diferentes crimes foram praticados mediante mais de uma ação, devendo as penas serem cumuladas materialmente, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Assim, a pena total do réu Guilherme Coelho Galdino é de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no piso legal, pois não há informações acerca da situação socioeconômica do réu.

O regime inicial da reprimenda corporal é o fechado, na forma do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. Frise que cabe ao Juiz da execução decidir sobre a detração da pena, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984, até porque faltam elementos a este juízo para a ponderação do elemento subjetivo necessário à concessão de eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido condenatório e o faço para CONDENAR:

I) o réu KAUÃ DE MARCO DOS SANTOS à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, sendo o valor do dia-multa o piso legal, por violação artigo 157, §2º, incisos II,, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; e

II) o réu GUILHERME COELHO GALDINO à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, por violação ao art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; ao art. 330, do Código Penal; ao art. 309, da Lei n. 9.503/97; e ao art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes (CP, art. 69). Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão de ser o crime cometido com grave ameaça e violência contra a vítima e pela quantidade pena aplicada, nos termos dos artigos 44, I, e 77, I, do Código Penal.

Tratando-se de crime hediondo (artigo 1º, "a" e "b", da Lei n. 8.072/1990) e considerando a gravidade em concreto das condutas – já analisada na fundamentação –, MANTENHO a prisão preventiva dos réus, que NÃO terão o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valor de indenização mínimo, posto que não houve efetivo contraditório quanto ao ponto. Caberá à esfera cível, em caso de ajuizamento de ação pela vítima, apurar os valores efetivamente devidos.

Custas e despesas processuais pelos acusados.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ribeirão Pires, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA